RESSOURCES HUMAINES

Contrat de travail à durée indéterminée

Réf. AE-RH-01 · Version 1.0, octobre 2026

Note importante : les durées de la période d'essai et du préavis, la classification et le salaire minimum dépendent du Code du travail de la République du Congo (loi n° 45-75 du 15 mars 1975 et textes modificatifs) et de la convention collective applicable à l'activité d'Agence Elite. Vérifiez ces éléments avant de remplir les champs correspondants et faites relire le contrat en cas de doute.

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, à compléter : fonction,

ci-après « l'Employeur »,

Et Nom et prénom du salarié, né(e) le Date de naissance à Lieu de naissance, de nationalité Nationalité, titulaire de la pièce d'identité n° Numéro de la pièce d'identité, demeurant Adresse du salarié, numéro d'immatriculation à la sécurité sociale Numéro de sécurité sociale,

ci-après « le Salarié ».

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1. Engagement

L'Employeur engage le Salarié pour une durée indéterminée, à compter du Date d'entrée en fonction. Le Salarié déclare être libre de tout engagement incompatible avec le présent contrat.

Le présent contrat est régi par le Code du travail de la République du Congo, par la convention collective Convention collective applicable et par le règlement intérieur d'Agence Elite, dont le Salarié reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Article 2. Fonctions

Le Salarié est engagé en qualité de **Intitulé du poste**, catégorie Catégorie, échelon Échelon de la convention collective.

Ses principales missions sont les suivantes :

- Mission 1
- Mission 2
- Mission 3

Cette liste n'est pas limitative. Le Salarié pourra se voir confier d'autres tâches correspondant à sa qualification. Il exerce ses fonctions sous l'autorité de Responsable hiérarchique.

Article 3. Période d'essai

Le contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de **Durée de la période d'essai**, renouvelable Conditions de renouvellement ou « non renouvelable ».

Pendant cette période, chaque partie peut mettre fin au contrat dans les conditions prévues par le Code du travail et la convention collective.

Rappel : la durée maximale de la période d'essai et de son renouvellement dépend de la catégorie du Salarié. Elle doit respecter le Code du travail et la convention collective applicable.

Article 4. Lieu de travail

Le Salarié exerce ses fonctions au siège d'Agence Elite, à Pointe-Noire, ou Autre lieu de travail. Il peut être amené à effectuer des déplacements chez les clients ou pour les besoins du service.

Article 5. Durée et horaires de travail

La durée du travail est fixée à **Durée hebdomadaire du travail** **heures par semaine**, selon les horaires suivants : Horaires de travail. Les heures supplémentaires éventuelles sont effectuées à la demande de l'Employeur et rémunérées ou récupérées conformément au Code du travail.

Article 6. Rémunération

En contrepartie de son travail, le Salarié perçoit un salaire mensuel brut de **Salaire mensuel brut en FCFA** **FCFA**, auquel s'ajoutent :

- Primes et indemnités : transport, logement, ancienneté, etc.

Le salaire est versé au plus tard le Jour de paiement de chaque mois, par Mode de paiement : virement, Mobile Money ou espèces, contre remise d'un bulletin de paie. Il est soumis aux retenues fiscales et sociales prévues par la loi. Il ne peut être inférieur aux minima légaux et conventionnels.

Article 7. Congés payés

Le Salarié bénéficie des congés payés prévus par le Code du travail et la convention collective. Les dates de congé sont fixées en accord avec l'Employeur, en tenant compte des besoins du service, au moyen du formulaire de demande de congé.

Article 8. Protection sociale

Le Salarié est déclaré par l'Employeur auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent, et bénéficie des prestations prévues par la réglementation en vigueur.

Article 9. Obligations du Salarié

Le Salarié s'engage à :

- exécuter son travail avec soin, loyauté et assiduité ;
- respecter les instructions de sa hiérarchie, le règlement intérieur et la charte informatique ;
- prendre soin du matériel mis à sa disposition et le restituer à la fin du contrat ;
- ne pas exercer d'activité concurrente à celle d'Agence Elite pendant la durée du contrat ;
- informer l'Employeur de tout changement de sa situation personnelle ayant une incidence sur le contrat (adresse, situation familiale, etc.).

Article 10. Obligations de l'Employeur

L'Employeur s'engage à :

- fournir au Salarié le travail convenu et les moyens de l'exécuter ;
- verser la rémunération aux échéances prévues ;
- respecter la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de durée du travail ;
- déclarer le Salarié aux organismes sociaux.

Article 11. Propriété intellectuelle

Les créations réalisées par le Salarié dans le cadre de ses fonctions (sites internet, codes sources, graphismes, vidéos, photos, textes, logiciels, documents) appartiennent à Agence Elite, dans toute la mesure permise par la loi. Le Salarié cède à l'Employeur, pour le monde entier et pour la durée légale de protection, les droits d'exploitation sur ces créations, ce que la rémunération prévue à l'article 6 couvre. Le Salarié s'interdit de les réutiliser pour son compte ou pour un tiers.

Article 12. Confidentialité

Le Salarié s'engage à garder strictement confidentielles toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions : informations sur les clients, les candidats d'Elite Emploi, les tarifs, les projets, les codes d'accès et les données techniques. Cette obligation s'applique pendant le contrat et après sa fin, sans limite de durée pour les données personnelles. Le Salarié signe à cet effet l'engagement de confidentialité (AE-RH-08).

Article 13. Données personnelles

L'Employeur traite les données personnelles du Salarié pour la gestion du personnel (paie, déclarations sociales, congés, carrière), conformément à la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel. Ces données sont conservées pendant la durée du contrat puis pendant les durées imposées par les obligations légales. Le Salarié peut exercer ses droits d'accès et de rectification en écrivant à contact@agence-elite.fr.

Dans ses fonctions, le Salarié accède aux données personnelles des clients et des candidats. Il s'engage à ne les utiliser que pour les besoins de son travail et à respecter les règles de sécurité d'Agence Elite.

Article 14. Rupture du contrat

Le contrat peut être rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues par le Code du travail et la convention collective : démission, licenciement pour motif légitime, rupture pour faute lourde ou cas de force majeure.

Sauf faute lourde, la partie qui met fin au contrat respecte un préavis de **Durée du préavis**, notifié par écrit.

Rappel : la durée du préavis dépend de l'ancienneté et de la catégorie du Salarié. Elle doit respecter le Code du travail et la convention collective applicable. Toute procédure de licenciement doit suivre les formes prévues par la loi.

À la fin du contrat, l'Employeur remet au Salarié un certificat de travail et le solde de tout compte. Le Salarié restitue l'ensemble des biens, documents et accès appartenant à Agence Elite.

Article 15. Force majeure

Les obligations des parties sont suspendues en cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui rend impossible l'exécution du contrat. Les effets de la force majeure sur le contrat sont ceux prévus par le Code du travail.

Article 16. Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au droit de la République du Congo. En cas de différend, les parties recherchent d'abord une solution amiable. À défaut, le différend est soumis à la procédure de conciliation devant l'inspection du travail prévue par le Code du travail, puis, en l'absence d'accord, à la juridiction compétente de Pointe-Noire statuant en matière sociale.

Article 17. Formalités

Le présent contrat est établi en Nombre d'exemplaires exemplaires originaux, dont un remis au Salarié. L'Employeur accomplit les formalités de déclaration ou de visa du contrat prévues par la réglementation.

Fait à Pointe-Noire, le Date

Signatures

Pour Agence Elite (l'Employeur)	Le Salarié
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et prénom du salarié
Date : Date	Date : Date
Signature et cachet :	Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :